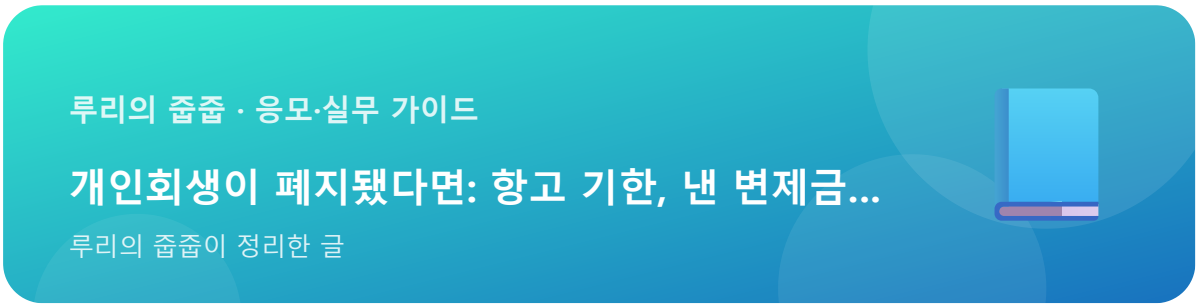


개인회생이 폐지됐다면: 항고 기한, 낸 변제금, 압류 위험, 신용회복위원회 워크아웃까지 순서대로 정리

루리

개인회생 폐지결정이 나면 공고일부터 2주 안에 즉시항고를 해야 하고, 폐지가 확정되면 채권자가 다시 추심·강제집행을 할 수 있어요. 항고를 하든 안 하든 신용회복위원회 상담(국번 없이 1375)을 병행해 다음 길을 알아두세요.

개인회생 폐지결정이 나면 공고일부터 2주 안에 즉시항고를 해야 하고, 폐지가 확정되면 채권자가 다시 추심·강제집행을 할 수 있어요. 항고를 하든 안 하든 신용회복위원회 상담(국번 없이 1375)을 병행해 다음 길을 알아두세요.

> 대법원 전자민원센터 자주 묻는 질문, 서울회생법원 안내, 신용회복위원회 안내(2026-10-29 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 법률·세무·금융 상담이 아니며, 사건마다 결과가 달라서 담당 법원·회생위원·대리인에게 **공식 확인**이 필요해요.

1 1. 한눈에 보는 흐름

단계	내용	확인된 기준
폐지결정	법원이 개인회생절차를 끝내는 결정	변제금 3개월 이상 연체 등 (서울회생법원 회생위원 안내)
즉시항고	폐지결정에 불복하는 절차	공고일부터 2주 이내(대법원 전자민원센터)
항고보증금	법원이 공탁을 명할 수 있음	확정된 개인회생채권 총액의 20분의 1 범위(같은 안내)
폐지 확정	더 다툴 수 없는 상태	채권자 추심·강제집행 가능 (같은 안내)
이후 선택	재신청·워크아웃·협의	연체 90일 이상이면 개인워크아웃 대상 (신용회복위원회)

2 2. 폐지는 어떤 경우에 나오나요

서울회생법원 회생위원 설명은 변제금이 3개월 이상 밀리고 변제계획대로 갚을 가능성이 없다고 판단될 때 폐지한다고 안내해요. 별도로 서울회생법원은 변제기간이 끝난 뒤에도 변제금을 일부(3회 미만) 못 내서 면책을 못 하는 사건을 폐지 대상으로 보고, 폐지결정 공고 뒤 14일 안에 미납액을 내고 즉시항고하는 방법을 안내한 적이 있어요. 이 안내는 2018년 게시물이라 현재 운영 기준은 **공식 확인**이 필요해요.

3 3. 「개인회생이 폐지되고 항고중이에요.」

항고는 기한이 짧아서 날짜 계산이 가장 중요해요.

- 공고일을 확인해요(나의 사건검색, 법원 알림 문서).
- 공고일부터 2주 안에 항고장을 내요. 이 기간을 넘기면 안내상 추완항고(늦은 항고) 방법을 따로 봐야 하는데, 인정 요건은 **공식 확인**이 필요해요.
- 법원이 항고보증금을 명하면 정해진 기한 안에 공탁해요.
- 항고 이유가 연체 해소라면 미납액을 마련해 소명자료로 내요.

대법원 판례(종합법률정보 판례 195434)는 폐지결정에 대한 항고심이 항고심 결정 시점까지 생긴 사정을 고려해야 한다고 봐요. 그래서 항고 뒤 소득 회복, 미납분 납부 같은 사정을 정리해 내는 것이 중요해요. 항고 중 강제집행이 가능한지는 이번에 확인한 공식 자료에 없어서 **공식 확인**이 필요해요.

4 4.「개인회생 폐지 후 변제한 금액은?」

법원 설명에는 폐지결정이 확정되면 그동안 낸 금액을 어떻게 처리하는지 안내한다는 취지가 있어요. 다만 이번에 읽은 자료에서는 반환 여부와 계산 방식이 정확히 판독되지 않아 단정하지 않아요.

- 낸 돈이 되돌아오는지, 채권자별로 어떻게 배분되는지: **공식 확인**
- 남은 채무 금액을 다시 계산하는 방법: 채권자별 잔액 확인서 요청이 확실해요.

5 5. 폐지가 확정되면 압류는

대법원 전자민원센터 안내에 따르면 폐지가 확정되면 개인회생의 제약에서 벗어나 채권자가 추심, 강제집행, 가압류, 가처분을 할 수 있어요. 급여·통장이 압류되기 전에 할 일은 아래와 같아요.

- 채권자별 채권 잔액과 연락처 목록 만들기
- 월급이 들어오는 계좌와 생활비 계좌를 구분해 두기
- 압류 통지가 오면 법원·채권자 문서를 모아 대리인이나 법률구조기관에 상담하기

압류금지 범위의 구체 금액은 이번 자료에서 확인하지 못해 **공식 확인**이 필요해요.

6 6.「개인회생 폐지된 후 워크아웃」

신용회복위원회 안내에서 확인한 개인워크아웃 기준은 아래와 같아요.

항목	내용
대상	연체기간 90일 이상인 채무자
채무액 한도	제한 없음으로 표기
31~89일 연체	사전채무조정
30일 이하 연체	신속채무조정
상담 예약	1375(평일 9~18시), 인터넷·방문·모바일 예약

법원 민원 FAQ는 개인워크아웃이 협약에 가입한 금융기관 채무만 대상으로 하는 사적 합의 방식이라고 설명해요. 개인회생 폐지 직후 워크아웃 신청이 가능한지, 폐지 이력이 심사에 영향을 주는지는 이번에 확인한 안내에 없어서 **공식 확인**이 필요해요.

7 체크리스트

- 폐지결정 공고일을 적고 2주 마감일을 달력에 표시했다
- 항고 여부를 정하고 항고장·소명자료를 준비했다
- 미납 변제금 총액과 마련 방법을 정리했다
- 채권자별 잔액과 연락처를 정리했다
- 월급 계좌와 생활비 계좌를 분리했다
- 신용회복위원회 1375 상담을 예약했다

8 용어 정리

- **즉시항고**: 법원 결정에 정해진 짧은 기한 안에 불복하는 절차예요.
- **항고보증금**: 항고하는 사람에게 법원이 공탁하라고 명할 수 있는 돈이에요.
- **추완항고**: 기한을 놓쳤을 때 사정을 소명해 뒤늦게 내는 항고예요.
- **폐지**: 개인회생절차가 변제 완료 없이 끝나는 것이에요.
- **개인워크아웃**: 신용회복위원회에서 채무를 조정하는 사적 제도예요.

9 자주 묻는 질문

Q. 「개인회생이 폐지되고 항고중이에요.」 기한을 놓쳤어요.

A. 공고일부터 2주가 기준이에요. 놓쳤다면 추완항고 가능성을 법원·대리인에게 바로 **공식 확인**하세요.

Q. 「개인회생 폐지 후 변제한 금액은?」 돌려받나요?

A. 이번에 읽은 공식 자료에서 반환 여부를 확인하지 못했어요. 담당 법원에 **공식 확인**하세요.

Q. 「개인회생 폐지된 후 워크아웃」이 되나요?

A. 연체 90일 이상이면 개인워크아웃 대상이라는 기준은 확인돼요. 폐지 이력 영향은 신용회복위원회에 **공식 확인**하세요.

Q. 항고하면 압류가 멈추나요?

A. 공식 자료에서 확인하지 못했어요. **공식 확인**이 필요해요.

10 근거로 삼은 공식 출처

- 대법원 전자민원센터 자주 묻는 질문(개인회생 폐지·즉시항고): https://www.scourt.go.kr/nm/minwon/faq/FaqViewAction.work?mode=A&seqnum=2056&gubun=11&pageIndex=3&pageIndexB=1&search_gubun=0 (https://www.scourt.go.kr/nm/minwon/faq/FaqViewAction.work?mode=A&seqnum=2056&gubun=11&pageIndex=3&pageIndexB=1&search_gubun=0)
- 서울회생법원 개인회생 폐지 대상사건: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsListAction.work?gubun=550 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsListAction.work?gubun=550)
- 서울회생법원 회생위원 변제수행·폐지 안내: https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=25 (https://slb.scourt.go.kr/dcboard/new/mediaBoardList.work?gubun=159&pageIndex=1&seqnum=25)
- 국가법령정보센터 판례(폐지결정 항고심): https://law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=195434&mode=0 (https://law.go.kr/LSW/precInfoP.do?precSeq=195434&mode=0)
- 신용회복위원회 채무조정: https://www.ccrs.or.kr/cms/com/index.do?MENU_ID=490 (https://www.ccrs.or.kr/cms/com/index.do?MENU_ID=490)
- 서울회생법원 서민금융 지원기관 안내: https://slb.scourt.go.kr/rel/guide/support/index_a.jsp (https://slb.scourt.go.kr/rel/guide/support/index_a.jsp)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

11 마감 임박 공모전